

PERJANJIAN JUAL-BELI ALAT KESEHATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT
SECARA ANGSURAN

ANTARA

PT. DISA PRIMA PRIMA (RUMAH SAKIT DHARMA HUSADA PROBOLINGGO)

DENGAN

PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL

SALES OFFICE (SOF) SIDOARJO

No :

No : 003/IHSG-SDA-KEU-KASOF/X/2025

Pada hari Jum'at, Tanggal Tujuh Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (17-10-2025), **PIHAK-PIHAK** yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : dr. Sefrina Trisadi, Sp. DVE
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Panjaitan No. 8-10 RT 001 RW 003 Sukabumi, Mayangan Kota Probolinggo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. Disa Prima Prima (Rumah Sakit Dharma Husada Probolinggo)**, selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Soetam Ery Wibowo, S. Si, Apt
Jabatan : Kepala SOF Sidoarjo
Alamat : Pondok Mutiara BK-8 Sidoarjo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atasnama **PT. Intisumber Hasil Sempurna Global Sales Office (SOF) Sidoarjo**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**". Bahwa **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian Jual Beli untuk Alat-Alat Kesehatan dan/atau Perlengkapan Rumah Sakit dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
LATAR BELAKANG

1. **PIHAK PERTAMA** merupakan Rumah Sakit yang telah memiliki izin usaha yang cukup untuk kegiatan operasionalnya dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA

2. **PIHAK KEDUA** merupakan *Sales Office* Perusahaan yang bergerak dibidang Perdagangan Besar Alat Kesehatan dan Laboratorium melalui perusahaan cabangnya yang telah memiliki ijin operasional untuk menyelenggarakan kegiatan Distribusi Alat-Alat Kesehatan, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), dan sebagainya.
3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat dan mengakui bahwa dirinya adalah pihak yang sah secara hukum mewakili instansinya dan tidak bertentangan melawan hukum.

PASAL 2 HARGA DAN OBJEK PERJANJIAN

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dengan ini membeli Alat-Alat Kesehatan dan/atau Perlengkapan Rumah Sakit (Untuk selanjutnya disebut sebagai "Objek") kepada **PIHAK KEDUA**, berupa :

NO	NAMA PRODUCT	MERK	UNIT	HARGA KHUSUS (Rp)	HARGA NETTO (Rp)
1	ANASTHESI PENDANT SINGLE ARM	INDOMED	2	85,137,000	170,274,000
2	SURGICAL PENDANT DOUBLE ARM	INDOMED	2	77,922,000	155,844,000
3	LAMPU OPERASI ILO 17 DOUBLE HEAD	INDOMED	4	88,744,500	354,978,000
TOTAL					681,096,000

***keterangan : Harga sudah termasuk PPN**

2. Harga atas Objek di atas sudah termasuk ongkos kirim dan biaya pemasangan unit di tempat **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 3 TATA CARA PEMBAYARAN

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa total harga atas pembelian Alat-Alat Kesehatan dan/atau Perlengkapan Rumah Sakit dari **PIHAK KEDUA** sebesar **Rp. 681,096,000 (Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)**.
2. **PIHAK PERTAMA** setuju untuk membayar diawali dengan *Down Payment* (DP) sebesar 40% dari harga pada ayat 1 Pasal ini sebesar **Rp 272,438,400 (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah)** yang akan dibayarkan setelah

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA

semua barang difakturkan oleh **PIHAK KEDUA**. namun sebelum dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA**. **PIHAK KEDUA** berhak untuk menunda pengiriman sampai dengan adanya pembayaran *Down Payment* (DP) dari **PIHAK PERTAMA**.

3. **PARA PIHAK** sepakat bahwa pembayaran sisanya oleh **PIHAK PERTAMA** dilakukan dengan angsuran sebanyak **3 (tiga) kali** dengan rincian sebagai berikut :

Periode	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Angsuran
DP	23 Okt 2025	Rp. 272,438,400
Angsuran 1	24 Nov 2025	Rp. 136,219,200
Angsuran 2	23 Des 2025	Rp. 136,219,200
Angsuran 3	23 Jan 2026	Rp. 136,219,200
TOTAL		Rp. 681,096,000

4. **PARA PIHAK** sepakat bahwa pembayaran DP dan seluruh angsuran sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 2 akan dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening **PIHAK KEDUA** dengan rincian sebagai berikut :
- Nama Bank : BCA
 - Pemilik Rekening : DHARMA HUSADA, RS PROB
 - No. VA : 5271903531934
5. Apabila dalam hal pembayaran **PIHAK PERTAMA** dilakukan melalui cheque / giro bilyet maka pada saat penandatanganan perjanjian ini **PIHAK PERTAMA** akan memberikan kepada **PIHAK KEDUA** cheque / giro bilyet sesuai jumlah angsuran dan tanggal jatuh tempo yang telah disepakati
6. Seluruh pembayaran dalam bentuk transfer atau cheque / giro bilyet baru dianggap lunas apabila dapat diuangkan oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4

HAK KEPEMILIKAN DAN SANKSI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN

1. Bahwa sehubungan dengan pembayaran secara angsuran, maka selama pembayaran tersebut hak kepemilikan atas objek masih di miliki oleh **PIHAK KEDUA**, namun akan beralih menjadi milik **PIHAK PERTAMA** setelah genap melunasi kewajibannya.
2. Bahwa jika **PIHAK PERTAMA** melakukan keterlambatan pembayaran angsuran dan/atau kegagalan dalam pencairan cheque / giro bilyet, maka **PIHAK KEDUA** akan segera memberikan surat penagihan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan maksimal surat penagihan yang diberikan sebanyak 2 (Dua) kali dengan rentan waktu 7 (Tujuh) hari kerja.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA

3. Dalam hal 2 (Dua) kali berturut-turut **PIHAK PERTAMA** tidak melakukan pembayaran setelah mendapat pemberitahuan secara patut, maka **PIHAK KEDUA** berhak untuk menarik Objek Perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 dan memberikan denda 10% (Sepuluh Persen) dari nilai cicilan per bulan. Sehingga **PARA PIHAK** sepakat untuk membatalkan perjanjian dengan segala ketentuannya serta semua angsuran yang telah masuk sebelumnya dianggap sebagai biaya sewa.
4. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memastikan unit yang ditarik oleh **PIHAK KEDUA** dalam kondisi dan keadaan yang baik. Apabila ditemukan kerusakan pada saat penarikan maka menjadi kewajiban **PIHAK PERTAMA** untuk mengganti biaya perbaikan atas Objek yang ditarik tersebut.
5. Objek yang telah ditarik hanya dapat di kembalikan, apabila **PIHAK PERTAMA** telah membayar sisa pembayaran terhutang secara tunai dan sekaligus.

PASAL 5

PENGIRIMAN DAN PENGANTIAN

1. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat unit/barang sebagaimana tertuang di Pasal 2 akan dikirim ke tempat yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** yaitu di Rumah Sakit Dharma Husada Probolinggo Jl. Panjaitan No. 8-10 RT 001 RW 003 Sukabumi, Mayangan Kota Probolinggo.
2. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat pengiriman dilakukan selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak pembayaran DP dilakukan.
3. Bahwa pada saat barang tiba dan diterima oleh **PIHAK PERTAMA**, apabila ditemukan barang yang rusak, cacat pabrik / cacat fungsi, tanggal yang melebihi kadaluarsa, ataupun tidak sesuai dengan objek pesanan (sebagaimana dimaksud Pasal 2), maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mengembalikan barang dan meminta penggantian kepada **PIHAK KEDUA**. Pengajuan pengembalian barang dan penggantian harus wajib dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan surat pemberitahuan.
4. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 3 wajib diberikan kepada **PIHAK KEDUA** dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 jam sejak tanggal barang diterima **PIHAK PERTAMA**.
5. Apabila pemberitahuan melewati jangka waktu sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat 4, maka **PIHAK KEDUA** berhak untuk menolak melakukan penggantian terhadap produk yang tidak sesuai dengan pesanan.
6. Bahwa penggantian barang oleh **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan waktu paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak permintaan diajukan.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA

PASAL 6 GARANSI

1. **PIHAK KEDUA** juga bersedia memberikan garansi selama **1 (satu) tahun** terhitung sejak Objek di install ditempat **PIHAK PERTAMA**. Garansi apabila terjadi kerusakan atas Objek berupa perbaikan dengan menggunakan sparepart asli dari **PIHAK KEDUA** namun jika tidak dapat diperbaiki maka akan dilakukan penggantian unit. Garansi tidak berlaku terhadap *accessories*.
2. Sehubungan dengan pembayaran secara cicilan serta masa garansi sedang berlangsung **PIHAK PERTAMA** juga wajib untuk bertanggung menjaga kondisi barang agar tetap dalam keadaan baik, sehingga apabila terbukti karena kesalahan, kelalaian atau kesengajaan dari **PIHAK PERTAMA** menyebabkan barang rusak, cacat fungsi, hilang ataupun musnah, maka **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1, dan angsuran tetap berjalan sampai dengan angsuran terakhir telah dilunasi.

PASAL 7 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

1. Keadaan kahar adalah keadaan yang terjadi di luar kendali **PARA PIHAK**, yang menyebabkan tidak terlaksananya hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, seperti: Bencana alam (banjir, gempa, badai, tsunami,dll), pandemic, inflasi/krisis moneter, huru-hara, dsb.
2. Bahwa dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud ayat 1 kepada salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dengan waktu 2 X 24 jam setelah terjadinya keadaan tersebut.
3. Apabila keadaan (sebagaimana dimaksud ayat 1) menyebabkan tidak terlaksananya hak dan kewajiban yang diatur di dalam pasal-pasal sebelumnya, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah yang akan di bicarakan lebih lanjut di kemudian hari.

PASAL 8 PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini dapat diakhiri dengan cara sebagai berikut :
 - Kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**
 - Pengakhiran perjanjian oleh salah satu pihak atas dasar wanprestasi/pelanggaran atas salah satu ketentuan dalam perjanjian yang dilakukan oleh salah satu **PIHAK** dalam perjanjian.
 - **PARA PIHAK** sepakat bahwa kerugian yang timbul harus tetap dipenuhi oleh **PIHAK** yang menimbulkan kerugian kepada **PIHAK** yang dirugikan dalam waktu 30 (tiga puluh)

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA

hari kalender, sejak berakhirnya perjanjian menurut ketentuan ayat 3 Pasal ini

2. Dalam hal Perjanjian ini akan diakhiri oleh salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang menghendaki pengakhiran Perjanjian ini wajib memberitahukan kehendaknya tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 1 (Satu) bulan sebelum pengakhiran Perjanjian.
3. Pemutusan perjanjian tidak serta merta menghilangkan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang belum terpenuhi dan kewajiban masing-masing **PIHAK** dinyatakan jatuh tempo dan wajib diselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dinyatakan putusannya perjanjian ini.
4. Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian sebelum terpenuhinya hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sepanjang pasal tersebut mengatur tata cara menghentikan suatu perjanjian.

PASAL 9 PENYELESAIAN SENGKETA

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa perjanjian ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Bahwa dalam hal terjadi perbedaan pendapat maupun penafsiran dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** akan meninjau ulang isi perjanjian terlebih dahulu dan sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul secara musyawarah dan mufakat.
3. Dalam hal tidak tercapainya kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan di Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo.

PASAL 10 PENUTUP

Segala Perubahan, hal-hal yang belum diatur, dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, maka akan dituangkan dikemudian hari dalam sebuah *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat untuk 2 rangkap, diparaf, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas materai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA,
PT. DISA PRIMA PRIMA (RUMAH SAKIT
DHARMA HUSADA PROBOLINGGO)**

**PIHAK KEDUA,
PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
GLOBAL SALES OFFICE (SOF) SIDOARJO**

dr. Sefrina Trisadi, Sp. DVE
Direktur

Soetam Ery Wibowo, S. Si, Apt
Kepala Sales Office

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA